LIÊN ĐOÀN …
ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
ĐỢT … NĂM …

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 5)

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1 ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm***

Ông Nguyễn Văn An và bà Lê Hồng Phúc có hai người con trai là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Nghĩa. Ông An và bà Phúc có một căn nhà cấp 4, trên tổng diện tích đất là 200m2 tại địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngày 13/8/2008, ông An và bà Phúc mất do tai nạn giao thông, ông bà không để lại di chúc nhưng trước đó có nói với hai anh em Đức và Nghĩa là sau này sẽ cho hai anh em ngôi nhà đó để làm vốn làm ăn. Thời điểm ông An và bà Phúc mất, anh Đức đang công tác tại nước ngoài nên anh Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp quản lý nhà đất của ông An, bà Phúc từ năm 2008 tới nay.

Tháng 8/2022 anh Nguyễn Văn Đức về Hà Nội làm việc nên muốn anh Nguyễn Văn Nghĩa chia cho một phần nhà đất trên, để làm nơi sinh sống nhưng anh Nghĩa không đồng ý. Ngày 19/8/2022, anh Đức tìm tới VPLS đề nghị tư vấn và giúp đỡ anh Đức khởi kiện đòi quyền thừa kế của mình đối với nhà đất của ông An, bà Phúc để lại.

Câu hỏi 1. Nếu được phân công làm việc với khách hàng là anh Đức trong buổi đầu tiên, anh (chị) cần làm rõ tình tiết nào?

Câu hỏi 2. Tại buổi làm việc, anh Đức cho biết trước khi tìm tới VPLS anh Đức đã viết đơn lên UBND phường Lê Đại Hành, yêu cầu anh Nghĩa chia đất. Khi hòa giải ở UBND phường, anh Đức và anh Nghĩa đều thừa nhận là đồng thừa kế duy nhất và nhà đất đó cũng chưa được chia cho anh Đức dưới bất kỳ hình thức nào. Anh Nghĩa không nhất trí chia nhà đất cho anh Đức với lý do anh Nghĩa đã một mình quản lý nhà đất của bố mẹ từ năm 2008 tới nay. Anh (chị) tư vấn như thế nào cho anh Đức?

Câu 2 ***(Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau): 5,0 điểm***

<u>Đề số 1:</u>

Ngày 02/5/2020, Công ty Cổ phần A có địa chỉ tại Hà Nội đã ký Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng B để nhập khẩu máy tính. Theo đó, Công ty Cổ phần A đã vay của Ngân hàng B số tiền là 2 tỷ đồng. Ông D, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần A là người trực tiếp giao dịch và ký Hợp đồng tín dụng. Để vay khoản tiền trên, Công ty Cổ phần A đã được hộ gia đình ông C bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mảnh của hộ gia đình ông C tại địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội. Quyết định vay vốn của Công ty Cổ phần A đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Theo Hợp đồng tín dụng, thời hạn vay là 12 tháng, lãi vay ngân hàng sẽ được trả hàng tháng, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày cuối kỳ hạn. Khoản tiền vay này đã được Ngân hàng B chuyển cho Công ty Cổ phần A theo phương thức chuyển khoản vào ngày 15/5/2020. Thực tế, trong hồ sơ vay vốn có một số tài liệu là giả, cụ thể: Hợp đồng nhập khẩu máy tính (chữ ký, con dấu của công ty xuất khẩu là giả); Biên bản họp Hội đồng quản trị và chữ ký và